

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7436/2540

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

นายศรัญญ มั่นคง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 143, มาตรา 183

ภาระการพิสูจน์ของกลุ่มความต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหากชั้น
ที่สองศาลกำหนดภาระการพิสูจน์ผิดพลาดไป ศาลย่อมมีอำนาจที่จะพิพากษาคดี
ไปตามภาระการพิสูจน์ที่ถูกต้องได้

โจทก์และจำเลยได้สืบพยานไปตามคำสั่งศาลชั้นต้นจนสิ้นกระแสความ และ
ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยพยานโจทก์จำเลยไปตามที่คู่ความได้นำสืบโดยฟังว่าสินค้า
พิพาทเสียหายในระหว่างการขนส่งของจำเลย แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยต่อไปว่า
จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้คดีว่า ความเสียหายเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดตามสภาพ
แห่งของนั้นเองหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง ตาม ป.พ.พ.มาตรา
616 ก็ตาม ก็ไม่ทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยต้องเปลี่ยนแปลงไป เพราะปัญหาดัง
กล่าวไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี จึงชอบที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิด
ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า รถเทรลเลอร์ที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ตามฟ้องของโจทก์เป็นรถ
ของบริษัท ท. รายละเอียดและพยานหลักฐาน จำเลยที่ 2 จะได้นำเสนอต่อศาลในชั้น
พิจารณาต่อไป คำให้การของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวหาได้มีข้อต่อสู้ที่จำเลยจะนำสืบได้ว่า

สินค้าอาจเสียหายก่อนที่จำเลยจะได้รับจากการทำเรือแห่งประเทศไทยและความรับผิดชอบของจำเลยสิ้นสุดลงเมื่อสินค้าถูกส่งขึ้นรถเทรลเลอร์แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบการที่ศาลล่างทั้งสองมิได้หยิบยกประเด็นข้อนี้ขึ้นมาวินิจฉัยจึงชอบแล้ว

เมื่อปรากฏว่า ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่โจทก์ชำระค่าเสียหายไป แต่กลับพิพากษาให้ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนซึ่งไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

เมื่อปรากฏว่า ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่โจทก์ชำระค่าเสียหายไป แต่กลับพิพากษาให้ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนซึ่งไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จเร อำนวยการพัฒนา-อำนวยการ สุขพรหม)

ศาลแพ่ง - นายถนอมรัตน์ เลิศไพโรจน์
ศาลอุทธรณ์ - นายกฤต บุญญานุสนธิ์

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ